



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעים:

1. שרבקוב לאוניד
 2. שרבקוב יאנינה
- באמצעות ב"כ עו"ד רפאלי רפי
הערבה 2, קריית מוצקין

נגד

הנתבעת:

שטייר רבקה שינה
באמצעות ב"כ עו"ד לנצנר חן
מרכז נעמן, מ.א מטה אשר

פסק דין

תביעה למתן צו עשה לחיוב הנתבעת בתיקון ליקויים בדירתה, וכן לתיקון נזקי רטיבות בדירת התובעים, לצורך השבת מצבה הפיזי לקדמותו.

רקע כללי וההליך

1. הצדדים בעלי זכויות בדירות שבבית משותף הידוע כגוש 11571 חלקה 12 הנמצא ברחוב יצחק שדה 4 בקריית אתא (להלן – **הבית המשותף**) והכולל ארבע דירות. דירת התובעים הרשומה כתת-חלקה 2 שוכנת מתחת לדירת הנתבעת הרשומה כתת-חלקה 4.

2. בכתב התביעה טענו התובעים לנזקי רטיבות בדירתם שמקורם בליקויי איטום בגג שמעליה (להלן – **גג התוספת**), שנגרמו כתוצאה משימוש שעשתה הנתבעת בגג התוספת.

3. לטענת התובעים, רכשו את דירתם לפני למעלה מ-11 שנים כשתוספת הבנייה כבר קיימת, בשלב מסוים פערה הנתבעת פתח בקיר החיצוני של הבית המשותף לצורך יצירת גישה מדירתה לגג התוספת, והכשירה את גג התוספת כמרפסת צמודה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לדירתה, בין היתר על-ידי תיחומה במעקה וריצופה. בסמוך לאחר ריצוף המרפסת, הופיעו כתמי רטיבות בדירת התובעים, לפיכך פנו לנתבעת שתפעל לתיקון הליקויים במרפסת, אך פנייתם סורבה בטענה שתוספת הבנייה שייכת לתובעים ועליהם לתקנה. לאחר דין ודברים עם הנתבעת שלא נשא פרי, פנו התובעים לבעל מקצוע שבחוות דעתו מתאריך 30.12.2016 מצא שהרטיבות בדירתם נובעת מחלחול מים דרך רצפת המרפסת. משלב זה נעשו פעולות מצד הצדדים, ביחד ולחוד, לפתור את בעיית הרטיבות, ללא הועיל. בין היתר בהתאם לחוות דעת מומחה מטעם הנתבעת מיום 16.02.2018 הוסכם שהתובעים יתקנו את המרזבים והנתבעת תבצע איטומים בחלקים שונים במרפסת, אלא שגם לאחר ביצוע התיקון, לא פסקה הרטיבות בדירתם.

4. הנתבעת טענה שמדובר בתביעת סרק שמטרתה להלך עליה אימים ולהוציא ממנה כספים שלא כדין. מעבר לכך נטען שמבנה הבית המשותף ישן שתחזוקתו ירודה, ושדירת התובעים לרבות התוספת, נבנו מחומרי בנייה באיכות ירודה. לדברי הנתבעת בשנת 2010 וקודם לרכישתה את הדירה, ביצעו התובעים עבודות איטום לקווים ורשלניות בגג התוספת, אטמו מרזב המיועד לניקוז מי גשמים מבלי שטרחו לבצע איטום סביב המרזב וקירות החוץ הסמוכים לדירתם. משכך, מעשיהם או מחדליהם של התובעים הם הסיבה לנזקים בדירתם. לדברי הנתבעת, לא אחת נבדקה דירתה על ידי מומחים לאיתור נזילות שקבעו שהרטיבות בדירת התובעים אינה מדירתה אלא מבעיות איטום ואוורור בדירתם, מחסימת המרזב על ידם ומכשל באיטום קירות החוץ הסמוכים לדירתם.

5. בקדם משפט שהתקיים בתאריך 29.06.21, הסכימו הצדדים על מינוי מומחה מטעם המפקחת ובהחלטה מתאריך 01.07.21 מונה מר לאוניד ניקלשפארג (להלן – המומחה). חוות דעת המומחה הוגשה בתאריך 04.08.21, וביום 05.08.21 התבקשו התובעים להודיע עמדתם ביחס לצירוף נציגות הבית המשותף כנתבעת, לאור ממצאי חוות-הדעת. בהתאם לכך הודיעו התובעים שהיות שלא קיימת נציגות לבית המשותף, יישאו גם בחלקן היחסי של שתי הדירות הנוספות בהוצאות תיקון הליקויים ברכוש המשותף, ובהמשך יבואו איתן חשבון, ככל שימצאו לנכון, כך שיש בפסק הדין לחייב את הנתבעת בעלויות תיקון הרכוש המשותף בהתאם לחלקה היחסי (1/4).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/104/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. בתאריך 15.08.2021 הגישה הנתבעת בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה. הבקשה נדחתה בין היתר לנוכח עריכתה על גבי נייר מכתבים של מהנדס מטעם הנתבעת, תוך שנקבע ששאלת ההוצאות תיבחן בפסק הדין, והתובעת התבקשה להגיש בקשתה בשנית. תחת זאת הגישה הנתבעת בקשה לחקור את המומחה על חוות דעתו.

7. בתאריך 24.11.21 התקיים דיון הוכחות שבו נחקר המומחה על חוות דעתו ובסופו ניתן צו לסיכומים. סיכומי התובעים הוגשו בתאריך 02.01.22 והנתבעת הגישה סיכומיה ביום 30.01.22.

8. בתאריך 10.04.2022 התקיים דיון נוסף לאחר שמצאתי שנדרש בירור בנוגע לגורם האחראי לתיקון הגג, בהינתן שגג התוספת הנמצא בשימושה הייחודי של הנתבעת הוא רכוש משותף, והאחריות לתקינתו חלה על כלל בעלי הדירות. בעקבות דיון זה הוגשו תגובות הצדדים ובעלי הדירות הנוספים בבית המשותף, וכעת נותר לתת פסק דין.

חוות דעת המומחה

ממצאי הרטיבות בדירת התובעים

9. בחוות-דעתו קבע המומחה קיומה של רטיבות במספר מקומות בדירת התובעים, כולם מתחת למרפסת דירת הנתבעת: בסלון - בתקרה, בקיר חיצוני צפוני ובקיר חיצוני דרומי; במטבח - בפינת תקרה, בקיר חיצוני צפוני ובקיר המזרחי; במבואת הכניסה – בתקרה, באזור שמתחת למעקה מרפסת דירת הנתבעת.

10. בסעיף 8 לחוות הדעת סיכם המומחה את מקורות הרטיבות בדירת התובעים באופן הבא:

א. ליקויי איטום במרפסת דירת הנתבעת, אשר גורמים לכ-80% מנזקי הרטיבות בדירת התובעים.

ב. ליקויי איטום בחזיתות הבניין, אשר גורמים לכ-20% מנזקי הרטיבות בדירת התובעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הממצאים במרפסת דירת הנתבעת

11. בחוות דעתו ציין המומחה שמעיון במסמכים ובתמונות ועל סמך נתונים שנמסרו לו על-ידי הצדדים ניתן להסיק כדלקמן:

- א. לשם שימוש בגג התוספת של התובעים כמרפסת, פערה הנתבעת פתח בקיר דירתה לצורך התקנת דלת, חיפתה את גג התוספת ואת המעקה הבנוי. כמו כן, הותקן מעקה מתכת - לשם עיגון עמודיו בוצעו קידוחים במעקה הבנוי.
- ב. בעת התקנת הריצוף, נחסם פתח מרזב אשר נמצא מול דלת היציאה למרפסת, מעל קיר חיצוני צפוני בסלון דירת התובעים. לאחר מכן בהמלצת מומחה מטעם הנתבעת נפתח פתח המרזב על-ידה.
- ג. בתחילת שנת 2019, במהלך עבודות שביצעו התובעים בחזיתות הבניין, נמצא על-ידם שהמרזב שמול דלת היציאה למרפסת אינו תקין. בחודש פברואר 2019 בוצע פירוק קטעי ריצוף ליד שלושת המרזבים ברצפת המרפסת, הוחלפו צינורות המרזב ובוצע איטום מקומי. תיקון האיטום בוצע באמצעות חומר איטום ביטומני, ללא איטום ביריעות ביטומן. העבודה בוצעה באופן לא מקצועי. הקבלן לא השלים את הריצוף ליד המרזבים. העבודה בוצעה על ידי קבלן שהוצע על ידי התובעים והם שנשאו בתשלום שכרו, מכיוון שהצעת המחיר של קבלן מטעם הנתבעת הייתה נמוכה משמעותית, והנתבעת לא הסכימה לשלם מחיר גבוה.
- ד. מרפסת הנתבעת מקורה חלקית. בשתי פינות המרפסת בוצעה סגירה באמצעות ברזנט, שאינה הרמטית.
- ה. זמן קצר לאחר תחילת בדיקת הצפת מים במרפסת, החל טפטוף מים בתקרת הסלון ובתקרת מבואת הכניסה בדירת התובעים. כמו כן הופיעו כתמי מים בקיר חיצוני צפוני בסלון דירת התובעים.
- ו. נמדדה עלייה משמעותית ברמת הרטיבות במוקדים נוספים בדירת התובעים: בסלון (במוקד נוסף באזור החלונות) – בפינת התקרה: מ-19.1% עד 69.3%; בקיר: מ-0% עד 45%; במטבח – בפינת התקרה: מ-8.1% עד 48.3%; בקיר המזרחי מ-65.3% עד 74.4%; בקיר הצפוני: לא נמדדה עלייה ברמת הרטיבות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/104/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ז. באזורים שמעל מטבח התובעים ומעל מבואת הכניסה לדירתם, בדיקת ההצפה לא נמשכה זמן רב שכן המים טפטפו/התנקזו מטה דרך תקרת מבואת הכניסה.

הממצאים בחזיתות הבניין

12. בחוות הדעת ציין המומחה שהתובעים ביצעו שיפוץ בחזיתות הבניין, בקירות הסמוכים לדירתם. בעת ביקורו במקום, הבחין המומחה בסדקים נימיים בחזיתות הבניין באזורי הרטיבות בדירת התובעים, וניכר היה שבוצעו סתימות בטון ומריחת שכבת טיט צמנטי בחזיתות הבניין, סביב צינורות מרזב של מרפסת דירת הנתבעת, אולם לא בוצעו תיקוני צבע (קרי: צינורות מרזב חדשים הוחלפו לאחר סיום עבודות טיח וצבע בחזיתות הבניין).

א. **חזית דרומית** – בעקבות בדיקת המטרת מים בחזית הדרומית של סלון דירת התובעים, נמדדה עלייה משמעותית ברמת הרטיבות בקיר שבסלון בדירת התובעים מ-12.6% עד 86%.

ב. **חזית צפונית** – בעקבות בדיקות המטרת מים באזורי הרטיבות בסמוך לחלונות בסלון ובאזור רטיבות בקיר צפוני של מטבח דירת התובעים נמדדה עלייה משמעותית ברמת הרטיבות במוקדי רטיבות בדירת התובעים: בסלון – בקיר (באזור החלונות) מ-45% עד 91%, לא נמדדה עליית רמת הרטיבות בתקרה; במטבח – בקיר מ-0% עד 62.9%, לא נמדדה עליית רמת הרטיבות בתקרה. צוין על-ידי המומחה שלא בוצעה בדיקת המטרה באזור קיר סלון התובעים, שכבר נרטב בעת ביצוע בדיקת הצפת מרפסת דירת הנתבעת.

ג. **חזית מזרחית** – בעקבות בדיקת המטרת מים בחזית המזרחית של מטבח דירת התובעים, נמדדה עלייה ברמת הרטיבות בקיר מטבח דירת התובעים מ-74.4% עד 80.8%.

המלצות המומחה לתיקון ליקויים ונזקי רטיבות

13. בסעיף 9 קבע המומחה את המלצותיו לביצוע התיקונים במרפסת דירת הנתבעת וברכוש המשותף (ראו להלן). בסעיף 10 לחוות הדעת העריך המומחה את עלות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/104/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים בסך 5,500 ₪ בצירוף מע"מ, מתוך סכום זה חלקם של הנתבעים הוא 4,400 ₪ בצירוף מע"מ, וחלקם היחסי של בעלי הדירות הוא 1,100 ₪ בצירוף מע"מ.

טיעוני הצדדים בסיכומיהם:

14. **התובעים** בסיכומיהם מבקשים לאמץ את קביעותיו של המומחה ולחייב את הנתבעת לתקן את הליקויים בדירתה בהתאם להמלצותיו. כמו כן ביקשו התובעים לחייב את הנתבעת בסכומים הבאים: 10,588 ₪ בגין תיקונים שביצעו במרפסת; 7,020 ₪ בגין טיפול משפטי טרם הגשת התביעה; 700 ₪ בגין שכר טרחת הבודק מטעמם; 2,574 ₪ בגין שכר המומחה; 755 ₪ בגין אגרת פתיחת תיק וסך 9,560 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.

15. נוסף על כך, ביקשו התובעים להורות על ביצוע העבודות ברכוש המשותף בהתאם לאמור בחוות דעת המומחה וזאת לאחר קבלת הצעות מחיר משלושה קבלנים שונים שתוצגנה לכלל בעלי הדירות ותועמדנה להצבעה.

16. **הנתבעת** טענה בסיכומיה לפגמים שנפלו בחוות הדעת בשל מתן ביטוי חלקי לטענותיה, בניגוד לנתבעים שחוות הדעת משקפת את עמדותיהם באופן מלא.

17. לגופם של דברים טענה הנתבעת שמדובר במבנה ישן שסבל במשך השנים מתחזוקה ירודה, הוכחה לכך נמצאת לטעמה בהודאת הנתבעים על ביצוע איטום גג התוספת בשנת 2010. הנתבעת טוענת שלא הוכח כי גרמה נזק לאיטום גג התוספת, בעת שביצעה עבודות להכשרת הגג כמרפסת לשימושה הייחודי. בהפנות לקביעות המומחים מטעמה, טענה הנתבעת שמקור הרטיבות הקיימת כיום בדירת התובעים, מקירותיו החיצוניים של הבית המשותף ומפתחים שנפערו בשנת 2019 ברצפת המרפסת על ידי קבלן התובעים.

18. לדברי הנתבעת, המומחה אישר בחקירתו הנגדית שאין סימני רטיבות מתחת לפתח היציאה למרפסת ולאורך הקיר הפונה אל המרפסת. הנתבעת טוענת שבבדיקת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/104/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ההצפה לא הגיעו מים לאזור פתח הדלת ולמעשה המים הצטברו בפתחים שפער קבלן התובעים ברצפת המרפסת, אותם לא סגר.

19. עוד טענה הנתבעת שקביעת מומחי הנתבעת לליקויים בחזיתות הבניין הגורמים לרטיבות בדירת התובעים אושרה בחוות דעת המומחה, אך קביעתו שבעיות איטום במרפסת הם הגורם העיקרי לרטיבות בדירת התובעים אינה הגיונית הואיל ובעקבות בדיקות המטרת מים על הקירות החיצוניים נמדדה עליה דרמטית ברמת הרטיבות, שלא הופיעה קודם לכן, בעת בדיקת ההצפה במרפסת. לדברי הנתבעת, הדברים מקבלים משנה תוקף בהינתן שבדיקת ההמטרה בוצעה לאחר שכבר בוצעו תיקונים בקירות החיצוניים, ויש להניח שקודם לכן הרטיבות הייתה חריפה יותר, והיא שגרמה לדירת התובעים את רוב הנזקים.

20. הנתבעת טוענת שעל אף רשלנות ונזקי הקבלן מטעם התובעים, היא התקינה על חשבונה כיסוי עונתי כדי למנוע כניסת מים למרפסת וזאת בהמלצת המומחה מטעמה; לטענתה הכיסוי מנע את חדירת המים בחורף 2020 ולכן הקירות היו לכל היותר לחים. עוד טענה הנתבעת, שהסכום שקבע המומחה בחוות דעתו לתיקון הנזקים בדירת התובעים מופרז, שכן לא ייתכן שעבודות צבע וטיח בשני קירות יעלו 5,500 ₪. מעבר לכך, טענה הנתבעת שיש לדחות את דרישת התובעים להחזר הוצאות בגין הרכיבים האחרים, משאינם נופלים בגדרי סמכותה העניינית של המפקחת על רישום מקרקעין.

דיון והכרעה

21. המקור לעילת התביעה בתיק שלפניי בהוראת סעיף 3 לתקנון המצוי החל על הבית המשותף, מכוח סעיף 64 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969:

"(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.
(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/104/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. מהסעיף עולה חובת בעל דירה וכן חובת נציגות הבית המשותף לתקן ליקוי בדירה או ברכוש המשותף בהתאמה, העלול לגרום נזק לדירה אחרת. מדובר בחובה עצמאית ומוחלטת, ללא קשר לקיומה או להעדרה של חובה נזיקית או חוזית נוספת של צדדים שלישיים לשפות את בעל הדירה הנדרש לתקן את דירתו, ובמנותק מהשאלה, האם הליקוי נובע ממעשיה או ממחדליה של הנציגות או של בעל הדירה האחרת [ראו: תיק (חי') 273/03 **גורביץ' נ' סורקיס** (נבו, 28.4.2004); תיק (חי') **ולטמן נ' רכס** (נבו, 21.2.2005); תיק 155/10 (חי') **לנדסברג נ' פרייברג** (נבו, 23.11.2010)].

23. ביישום כללים אלו על ענייננו, הרי שמתוקף סיווגו של גג התוספת כרכוש משותף, מתחייב היה לקבוע שהאחריות לתקינתו חלה על נציגות הבית המשותף, במנותק מהשימוש הייחודי שעושה הנתבעת בגג. לשם בחינת עמדות הצדדים בעניין זה, קיימתי דיון בתאריך 10.04.2022 במהלכו הוסכם על הכול שהגג הוא רכוש משותף, וכי לנתבעת הוענקה רשות שימוש ייחודית בגג לפני שנים. בדיון אף הצהירה הנתבעת שככל שייפסק שמקור נזקי הרטיבות בדירת התובעים מגג התוספת, לא תישמע מצדה טענה שבתיקון הגג צריכים לשאת כלל בעלי הדירות בהיותו רכוש משותף (אך תהא רשאית לטעון לאחריותם של התובעים לליקויים בגג התוספת).

24. כאמור, בתיק מונה מומחה מוסכם לנוכח המחלוקת ביחס למקור הנזקים בדירת התובעים. בתאריך 24.11.2021 התקיים דיון הוכחות במסגרתו נחקר המומחה על חוות-דעתו.

25. הלכה היא, שחוות דעת מומחה אינה כובלת את שיקול דעתו של בית המשפט [ע"א 402/85 **מרקוביץ' נ' עיריית ראשון לציון**, פ"ד מא(1) 133, 139 (1987)]. עם זאת, בית המשפט לא יסטה ממסקנות מומחה שמונה על-ידו בהעדר סיבה משמעותית ובולטת לעשות כן [ראו: ע"א 293/88 **חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי** (נבו, 23.4.1990); ע"א 9323/04 **מיצר לפיתוח בע"מ נ' שותפות בניין 17** (נבו, 23.7.06); 2099/08 **עיריית אשקלון נ' תשל"ז השקעות והחזקות בע"מ** (נבו, 28.10.10)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. בחוות הדעת קבע המומחה קיומה של רטיבות בדירת התובעים במספר מוקדים, מתחת למרפסת דירת הנתבעת. הגורמים לרטיבות הם ליקויי איטום במרפסת דירת הנתבעת ובחזיתות הבניין.

27. לאחר שמיעת טיעוני הצדדים מצאתי שיש לאמץ קביעותיו של המומחה.

28. ייאמר כבר עתה, שלא נתתי משקל לטענות הנתבעת המסתמכות על חוות דעת המומחה מטעמה, לנוכח הוראת תקנה 88(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**), הקובעת שיש לראות בהסכמה למינוי מומחה מטעם בית המשפט כהסדר דיוני הכולל בין היתר ויתור של בעלי הדין על חוות דעת מומחים שהוגשו מטעמם, ואין לראותם כראייה.

29. שוכנעתי שהרטיבות בדירת התובעים החלה בסמוך לאחר שהנתבעת ביצעה עבודות בגג התוספת, לצורך הכשרתו כמרפסת לדירתה. העבודות בגג התוספת בוצעו על ידי הנתבעת בסוף שנת 2015, תחילת שנת 2016, בהתאם לטענת התובעים בכתב התביעה (סעיפים 4-5), שאושרה על ידי הנתבעת בכתב ההגנה (ס' 37). ניתן לקבוע שבשנת 2016 החלה רטיבות בדירת התובעים, בשים לב למועד עריכת דו"ח בדיקת רטיבות מטעם מומחה התובעים, מר מיכאל סורקין בתאריך 30.12.2016, שקדם לה דין ודברים בין הצדדים (ראו בעיקר מכתב התובעים לנתבעת מיום 03.05.2017 שצורף כנספח ז' לכתב התביעה).

30. עיינתי בתכתובות הצדדים שצורפו לכתב התביעה, כולן מהתקופה הסמוכה לאחר מועד ביצוע העבודות בגג התוספת. בתכתובות אלו לא נטען על ידי הנתבעת, ולו ברמז, שהרטיבות בדירת התובעים החלה לפני שהנתבעת רכשה את דירתה; לא זו אף זו, בתכתובות אלו הנתבעת אף אינה מכחישה את האשמה המופנית כלפיה, קרי, שהעבודות שביצעה בגג התוספת, הן שגרמו לליקויים בגג, בעטיים החלה רטיבות בדירת התובעים. כך למשל, במכתב מתאריך 03.05.2017 ששלח ב"כ הנתבעת לב"כ התובעים נכתב, שביום 27.04.2017 הגיע מומחה מטעם הנתבעת לדירת התובעים ועל-פי ממצאיו רק חלק מהליקויים שיוחסו לנתבעת, מצויים תחת אחריותה:

"שימת לבך כי מספר ליקויים שיוחסו למרשתי אינם באחריותה.

כך למשל קבע הבודק כי הטיח בקיר החיצוני מקולף וישן וכי

התוספות שבוצעו ע"י מרשך ו/או מי מטעמו, ולא על ידי מרשתי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ביציאה מהמרזבים, יצרו שיפועים הפוכים כך שהמים לא זורמים החוצה למרזבים. באשר לטענות מרשייך בדבר נזילות מהקרמיקה במרפסת, הוסבר למרשתך כי תוך זמן קצר המים שנצברו ו/או נאגרו, עפ"י הנטען, יתאדו. הבודק המליץ למרשתי לאטום בשנית את הרובה במקומות המתאימים וכן להקים פרגולה אשר תפתור באופן סופי את העניין. ויודגש כי מרשתי תפעל עפ"י המלצות הבודק" (הדגשות אינן במקור –ע"מ).

31. טענת הנתבעת כי הרטיבות בדירת התובעים החלה עוד קודם לעבודות שביצעה בגג התוספת ובמנותק מהן, עלתה לראשונה ע"י הנתבעת בעקבות ממצאי המומחה מטעמה, מר שטיינר מרדכי, מחודש ספטמבר 2017. בכתב ההגנה טענה הנתבעת שלפי קביעתו של מר שטיינר, הרטיבות בדירת התובעים הייתה קיימת עוד קודם לאיטום גג התוספת בשנת 2010 על ידי התובעים, אך האיטום "לא בוצע כראוי ולא נעשה כיסוי רולקה של יריעות על המעקה". לנוכח תקנה 88(ד) לתקנות, אין להידרש למסקנות חוות דעת מומחה הנתבעת, ואולם מצאתי לציין שבניגוד לנטען על ידי הנתבעת, קבע המומחה מטעמה ש"לא ניתן לראות מה מידת העליה של האיטום של הגג אל המעקה הבנוי...המעקה מחופה כולו בקרמיקה הן בצד הפנלים והן במישור העליון שלו" (הדגשה אינה במקור- ע"מ). ודוק; מדובר בחיפוי קרמיקה שבוצע על ידי הנתבעת כחלק מעבודות בניית המרפסת על ידה.

32. סיכומם של דברים, אין לפניי ראיה המצביעה על רטיבות בדירת התובעים לאחר שנת 2010, מועד איטום הגג על ידם, אלא בשנת 2016, מועד ביצוע עבודות הבנייה במרפסת על ידי הנתבעת.

33. בחקירתו, העיד המומחה ניקלשפארג שבהתאם לתקן המחייב, שינוי ייעודו של הגג דורש התאמות ובין היתר היה על הנתבעת לבדוק את טיב האיטום בגג באמצעות הצפתה במים, קודם לריצוף המרפסת על ידה (פרוטוקול עמ' 2 שו' 42-47, עמ' 3 שו' 4-2); משלא טענה הנתבעת שבדקה את איטום הגג קודם לחיפוי בריצוף, יש לקבוע שלא עשתה כן.

34. לא למותר לציין, שלתובעים ניתנה תעודת אחריות לתקופה בת עשר שנים על עבודות איטום הגג שביצעו בשנת 2010, וככל שהייתה חוזרת הרטיבות בדירתם,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כתוצאה מכשל בעבודות האיטום והגג לא היה מחופה בריצוף, היה בידם להשתמש בתעודת האחריות שניתנה להם לצורך טיפול חוזר בגג.

35. יש לדחות טענת הנתבעת, המאשימה את התובעים בביצוע איטום רשלני בגג ללא תימוכין עובדתיים, שעה שהיא עצמה ריצפה את הגג בלי להתאים את פעולות הבנייה הנדרשות לשינוי הייעוד של הגג, לרבות בדיקת טיבו ותקינותו של האיטום קודם לריצופו; בכך אף מנעה הנתבעת מהתובעים את האפשרות להוכיח את טענתם שלא נפל פגם בביצוע האיטום ואף נשללה מהם האפשרות לחזור אל הקבלן המבצע מכוח אחריותו לעבודות איטום הגג.

36. אשר לטענת הנתבעת, שאחד מן הגורמים לרטיבות בדירת התובעים הוא הפתחים שפער קבלן התובעים בשנת 2019 ברצפת המרפסת לצורך תיקון המרזבים, אין בידי לקבוע ממצא פוזיטיבי בעניין זה. בחקירתו הנגדית נשאל המומחה האם ייתכן שהסרת חלק מריצוף המרפסת ליד המרזבים גרמה לפגיעה באיטום הגג, על כך השיב: **"כן, ייתכן"** (פרוטוקול עמ' 2 שו' 37-38). בחקירתו החוזרת נדרש המומחה לעניין זה ע"י ב"כ התובעים: **"נשאלת האם יתכן שהאיטום נפגע ע"י הקבלן שעשה את העבודה אבל ניתן להניח באותה מידה, שהאיטום לא נפגע ע"י הקבלן. נכון?"** גם על שאלה זו השיב המומחה בחיוב (פרוטוקול עמ' 5 שו' 2-4). בשונה ממצאי המומחה ביחס לליקויי האיטום במרפסת ובחזיתות הבניין, המבוססים על בדיקות שערך, לא הוכחה טענת הנתבעת שהפעולות שבוצעו על ידי קבלן התובעים בשנת 2019 ברצפת המרפסת גרמו לנזק באיטום הגג שבעטיו חדרו מים לדירתם.

37. מעבר לכך, בשים לב לעובדה שמדובר בפעולות שבוצעו לפי הנטען רק בשנת 2019 כחלק מניסיונותיהם המשותפים של הצדדים לפתור את בעיית הרטיבות בדירת התובעים, ומשקבעתי שביצוע הבנייה במרפסת, היא אשר גרמה לרטיבות בדירת התובעים, הרי שגם לו הייתי מוצאת שפתחים אלו תרמו לרטיבות בדירת התובעים (ואיני קובעת שכן), ממילא נבלעו בנזק הראשוני והמרכזי שגרמה הנתבעת לאיטום הגג בעת בניית המרפסת, 4-5 שנים קודם לכן.

38. כאמור, משמונה מומחה מוסכם אין להידרש לחוות דעת שהגישו הצדדים קודם למינוי, ואולם לנוכח חזרת הנתבעת על טענתה, שהעבודות שבוצעו במרפסת דירתה לא קשורות בשום אופן לרטיבות בדירת התובעים מצאתי להעיר שטענת הנתבעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אינה מתיישבת עם המלצות המומחה מטעמה, שקבע בחוות דעתו מתאריך 03.09.2017 שבאחריותה של הנתבעת לבצע איטום במיקום חדירת עמודי מעקה הברזל על גבי המעקה הבנוי (ס' 3.3) ולאורך קו מפגש הפנלים של המעקה והרצפה, וכן בצידי פתח היציאה למרפסת (ס' 3.4). על המלצות אלו חזר מומחה הנתבעת גם בחוות דעתו מתאריך 16.02.2018. לא מצאתי בחומר המונח לפניי התייחסות של הנתבעת להמלצות אלו של המומחה, ודאי לא הודאה בכך שפעלה בהתאם להן. תחת זאת טענה הנתבעת בכתב הגנתה (סעיף 6) שנזקי הרטיבות בדירת התובעים נובעים מגילו המופלג של הבניין, מתחזוקתו הירודה, מבניית תוספת הבנייה מחומרים ירודים ומעבודות איטום לקויות ורשלניות שביצע קבלן התובעים בגג התוספת.

39. טענת הנתבעת לפגם בבדיקות שערך המומחה, המתבטא בכך שלא בדק את השיפועים בגג אף היא נדחית לאור הסברו של המומחה, ששיפוע אינו חלק ממערכת איטום, ושמים עומדים לא אמורים לחלחל גם בהעדר שיפוע, שעה שקיים איטום תקין.

40. לא הוכחה לפניי טענת הנתבעת, שהליקוי בקירות הבניין גרם לנזק גדול יותר בדירת התובעים מאשר הנזק שנגרם בשל הכשל באיטום המרפסת. בעניין זה אפנה להסבריו של המומחה בחקירתו הנגדית, אותם ראיתי לקבל (פרוטוקול הדיון, עמ' 4 שו' 49-24). מסקנת המומחה הנוגעת לחלוקת האחריות מבוססת על בדיקות שערך, כפי שהעיד בחקירתו: **"תוצאות הבדיקות מדברות בעד עצמם. בבדיקת המטרה בקירות לא הופיעו כתמי מים אלא נמדדה עלייה משמעותית ברמת הרטיבות והבדיקת הצפה במרפסת הופיעו כתמים בקיר וטפטפו מים בתקרה"**. בניגוד לכך, מסקנת הנתבעת שתיקון הליקויים בקירות החיצוניים על ידי התובעים, משמעותה שקודם לתיקון חדרו יותר מים לדירתם, ולכן עולה לכאורה שעיקר הנזק נגרם מהקירות ולא מהמרפסת, אינה נתמכת בראיות כלשהן, וההנחה עליה היא מבוססת – שהקירות תוקנו – אינה מתיישבת עם קביעת המומחה, עליה אין איש חולק, שהקירות לא תוקנו כדבעי.

41. דחיתי את טענת הנתבעת לחיפוי המרפסת בכיסוי עונתי בהתאם להמלצת המומחה מטעמה, לנוכח תקנה 88(ד) לתקנות ומשאין מדובר בפתרון איטום מקובל (ראה עדות המומחה בעמוד 4 לפרוטוקול שורות 1-2, 5).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/104/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

42. ביחס לטענות הנתבעת לפגמים שנפלו לכאורה בחוות הדעת בשל ייחוס סתימת המרזב לנתבעת יצוין שחוות הדעת אינה נוקבת בזהות הגורם שסתם את המרזב, מכל מקום משנשאל על כך המומחה בעדותו, הסביר שהדברים נמסרו לו על ידי התובע בעת הביקור במקום והם מופיעים באחת מחוות הדעת, ולכן צינם. גם אם נכונה טענת הנתבעת שגרסתה בעניין זה נמסרה למומחה אך אין לה ביטוי בחוות הדעת, איני סבורה שבנסיבות העניין מדובר בפגם היורד לשורש חוות הדעת. אשר לטענת הנתבעת, שדבריה ביחס למועד הופעת הרטיבות אינם מופיעים בחוות הדעת ואילו גרסת התובעים קיבלה ביטוי, נכון היה לשקף את עמדת הנתבעת, גם אם מצא אותה המומחה כלא רלבנטית. בהקשר זה העיד המומחה שההתייחסות היחידה שמצא בעניין זה הייתה של מומחה הנתבעת, שציין בחוות דעתו קיומם של סימני רטיבות שמקורם ברטיבות מלפני שנים רבות, קביעה אותה דחה המומחה בהיותה בלתי סבירה, ומצאתי לקבלה. אכן אפשר שקיימים בדירת התובעים סימני רטיבות ישנים מהתקופה שקדמה לאיטום הגג בשנת 2010, אלא שקיומם של אלו, אינו שולל אפשרות של ליקויים מאוחרים למועד זה. עניין נוסף שלטענת הנתבעת זכה לביטוי חד צדדי בחוות הדעת הוא התנגדותה לכאורה להשתתף בהוצאות תיקון חזיתות הבניין ונשיאת התובעים באופן מלא בעלויות אלו; מדובר בעניין שאינו רלבנטי כלל לסוגיה שלפניי וניתן היה לוותר על הכללתו בחוות הדעת, אך ככל שבחר המומחה לצינו, ראוי היה לשקף את עמדת הנתבעת בעניין, ככל שהובאה לפניו. מכל מקום מדובר בעניין שולי ובוודאי שאין בו להעיד על נטייה של המומחה לצד הנתבעים או לפגום בערכה של חוות הדעת.

43. לאור הנימוקים שהובאו לעיל, ניתן בזאת צו עשה המורה לנתבעת לתקן את הליקויים במרפסת דירתה, כפי שייקבע להלן ובהתאם לחוות דעת המומחה:

א. לפרק קטעי ריצוף מעל כל אזורי הרטיבות בדירת התובעים, לרבות חיפוי קרמיקה במעקה הבנוי של המרפסת. כמו-כן לפרק שורה נוספת של מרצפות ברצפת המרפסת והפנלים במעקה הבנוי, סביב הריצוף שפורק באזור המרזבים. ככל שלאחר הפירוק יימצא שכתוצאה מריצוף המרפסת על ידי הנתבעת נגרמו נזקים מהותיים לשכבת האיטום, יידרש לבצע את העבודות המפורטות בסעיפים ה'ו' שלהלן ולא להתחיל לבצע עבודות איטום מקומיות כמפורט בסעיפים ב'ד' להלן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/104/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- ב. לבצע סתימות בטון או טיט צמנטי ורולקות בטון במקומות הנדרשים.
- ג. למרוח שכבת יסוד ולתקן יריעות ביטומן לרבות סביב נקודות עיגון בעמודי מעקה ברזל.
- ד. לבצע בדיקת הצפת מים במשך 72 שעות בכל שטח המרפסת, ובדיקת המטרת מים במשך 6 שעות בקירות/במעקות. לפני תחילת ביצוע בדיקת הצפה, מומלץ לקבל אישור מתכנן קונסטרוקציות בעניין עומס המים אשר מותר להעמיס על גבי רצפת המרפסת.
- ה. היה ובעקבות בדיקת ההצפה יופיעו כתמי רטיבות בדירת התובעים, יידרש פירוק של כל רצפת המרפסת ושל כל חיפוי הקרמיקה במעקה הבנוי וכן פירוק פנלים, טיח מעל הפנלים (עד לגובה של כ-20 ס"מ מעל פני הריצוף) ופירוק יריעות ביטומן קיימות. לאחר מכן יש לבצע איטום בכל שטח המרפסת בהתאם לתקן ישראלי ת"י 1752 חלק 1 וחלק 2 ויש להרכיב לוחות נדבך ראש עם חריץ "אף מים" על גבי המעקה הבנוי.
- ו. לאחר השלמת האיטום, יש לבצע בדיקת הצפת מים במשך 72 שעות בכל שטח המרפסת ובדיקת המטרת מים במשך 6 שעות בקירות/במעקות מעל יריעות הביטומן.

44. ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת יושלם לא יאוחר מיום 01.07.2022. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. העבודות תבוצענה בפיקוח המומחה ניקלשפארג או מומחה אחר מטעמו, והוא יאשר את מפרט העבודות ומפרט החומרים, ואת תקינות ביצוע העבודות בגמר ביצוען. ככל שנדרש על ידי המומחה, תבוצענה העבודות אף בהתאם להוראות מהנדס קונסטרוקציה.

45. בתוך 10 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתה, תמציא הנתבעת לתובעים אישור בכתב מטעם הגורם שפיקח על העבודות, בדבר השלמת ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתה, לפי המפורט בסעיף 43 לעיל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הליקויים בחזיתות הבניין

46. אשר לליקויים בחזיתות הבניין, בהתאם להסכמת התובעים בסעיף 5 לסיכומיהם ובהודעתם מתאריך 05.08.2021, יישאו התובעים ב-75% מעלות תיקון הליקויים חזיתות הבניין, וישלימו ביצועם לא יאוחר מתאריך 01.07.2022 בהתאם להמלצות המומחה בסעיף 19.2 לחוות הדעת. משלא נסתרו קביעותיו של המומחה אני מורה על חיובה של הנתבעת בתשלום 25% מעלות תיקון ליקויים אלו בהתאם לחלקה היחסי ברכוש המשותף.

47. בהתאם לחוות דעת המומחה, עלות ביצוע התיקונים בדירת התובעים מוערכת בסכום של 5,500 ₪ בצירוף מע"מ. אני מוצאת שמדובר בסכום סביר ומשלא נחקר המומחה על קביעתו בעניין, יש לפסוק סכום זה. מתוך הסכום האמור, חלקה היחסי של הנתבעת הוא 4,675 ₪ בצירוף מע"מ (4,400 ₪ בגין הנזקים בדירת התובעים שמקורם בדירתה ו-275 ₪ שהם 5% מעלות תיקון הנזקים בדירת התובעים, שמקורם בליקויים בחזיתות הבניין).

48. בשלב זה לא יתוקנו נזקי הרטיבות בדירת התובעים (תיקוני טיח וצבע), אלא לאחר שיושלמו עבודות תיקון ליקויי הרטיבות במרפסת ובקירות הבית המשותף. בתוך 30 יום לאחר השלמת העבודות כאמור, יתקנו התובעים את נזקי הרטיבות בדירתם על ידי איש מקצוע, ולאחר השלמתן, ימציאו התובעים לנתבעת אסמכתא על תיקון הנזקים.

הוצאות ההליך

49. אשר להוצאות ההליך, תקנה 151(א) לתקנות קובעת שתכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא **"לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין"**. במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את **"האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין"** (תקנה 151(ב) לתקנות).

50. נפסק שאמות המידה לחיוב בהוצאות הן שההוצאות צריכות להיות סבירות, הכרחיות ומידתיות. במסגרת הקווים המנחים לשימוש באותן אמות מידה נקבע, בין השאר שיש להתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; שיקול



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/104/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נוסף הוא הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; כמו כן יש להתחשב במורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו וחשיבות העניין בעבור בעלי הדין.

51. לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה, ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות הדרך שבה נוהל ההליך כמפורט לעיל, חקירת המומחה ורוחב היריעה שפרש כל אחד מהצדדים, ראיתי לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪, זאת בשים לב להוצאות התובעים כפי שפורטו בסיכומיהם, אשר לא נסתרו על ידי הנתבעת (למעט חשבונית ע"ס 10,588 ₪, לגביה לא זכאים התובעים לשיפוי, משמדובר בהוצאה שעילתה נזיקית). לא נעלם מעיניי שסכום זה אינו משקף את הוצאותיהם הריאליות של התובעים בהליך ואולם בהתאם לאמות המידה שנקבעו בפסיקה בדבר סבירות, הכרחיות ומידתיות ההוצאות [בג"ץ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר** (נבו, 30.06.2005)], זה הסכום שמצאתי לפסוק לתובעים.

למען הסר ספק יובהר שסכום ההוצאות, נוסף על הסכום הנקוב בסעיף 47 לעיל. התשלום יבוצע בתוך 30 יום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.

ניתנה בלשכתי בהיעדר הצדדים, ל' בניסן תשפ"ב, 01 במאי 2022.

ע.נ. 138
עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין